

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/231

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכאות למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסיר ביטחוני), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 13א. 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, אחרי סעיף 13 יבוא:

"שלילת זכאות 13א. (א) בסעיף זה, "אסיר ביטחוני" – מי שהורשע למימון שירותי בריאות משפרי איכות חיים לאסיר ביטחוני בעבירה המנויה בסעיף 68ג(ב).

(ב) אסיר ביטחוני לא יהיה זכאי למימון המדינה לטיפול רפואי שמטרתו שיפור איכות חיים, לרבות טיפולים קוסמטיים ותרופות שאינן בסל הבריאות.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996².

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר הביטחון, רשאי להתיר מימון עבור טיפול רפואי שמטרתו שיפור איכות חיים, כולו או חלקו, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ה) השר לביטחון הפנים ידווח אחת לשנה לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת על היתרים חריגים שניתנו לפי סעיף קטן (ד).

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

דברי הסבר

מדיניות בתי הכלא בישראל בכל הקשור לאסירים ביטחוניים, מקלה באופן בלתי סביר, בהשוואה למדינות רבות בעולם. צוות מקצועי שהוקם בשנת 2009 לבחינת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים מול הדין הישראלי והדין הבינלאומי קבע כי לאסירים הביטחוניים ניתנות זכויות יתר שאין להן אח ורע בעולם, ושאינן מתחייבות בדין.

רק לאחרונה התפרסמה כתבה על מחבלת שניסתה לרצוח יהודים בפיצוץ בלון גז. בפיגוע נפצעו השוטר והמחבלת. בעקבות עתירת המחבלת לבית המשפט, למרבה החרפה והאבסורד, החליט שירות בתי הסוהר לממן לה מספר ניתוחים בעלות של עשרות ומאות אלפי שקלים – ניתוחים שאינם חלק מסל הבריאות, ביניהם מספר ניתוחים לשיפור תפקוד כף היד וכן ניתוח קוסמטי באף. האבסורד הוא, שמדובר בפגיעות שנגרמו למחבלת עקב הפיגוע שבו היא ניסתה לרצוח עשרות אזרחים חפים מפשע.

אמנם מדינת ישראל מספקת שירותים רפואיים גם למחבלים ואסירים ביטחוניים, אולם אל לה לתת מאומה מעבר למימון לטיפול רפואי בסיסי. ודאי, שאין כל סיבה והגיון לממן למחבלים טיפולים קוסמטיים על חשבון משלמי המיסים – אותם הם ביקשו לרצוח.

הצעת חוק זו מטרתה לקבוע סייג ברור בעניין, בחקיקה ראשית, ולשלול מאסירים שהואשמו בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל זכאות לקבלת מימון לטיפול רפואי, שמוגדר משפר איכות חיים או שאיננו כלול בסל הבריאות הממלכתי. אין בהצעת חוק זו לפגוע בזכויות החולה הבסיסיות המופיעות בחוק זכויות החולה ובאמנות בינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל.

במקרים חריגים מוצע, כי השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, יהיה רשאי להתיר לאסיר ביטחוני מנימוקים מיוחדים ובאופן חריג את הזכויות האמורות לעיל. כמו כן, השר יעביר דיווח שנתי לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3943/24) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3989/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולגר (פ/37/25).

הצעת החוק זהה לפ/3943/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)